臺灣臺北地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年9月24日
發文字號：北院信113司執知字第296423號

主旨：公告以現場投標方法拍賣本院113年度司執字第296423號返還價金等強制執行事件，債務人程永泰、林劉素玉（即林萬成繼承人）、林嘉峻（即林萬成之繼承人）、林嘉員（即林萬成之繼承人）、林育如（即林萬成之繼承人）、周南、賴寶彩、黃琮筌（即黃劉炫妹繼承人）、黃志偉（即黃劉炫妹繼承人）、黃麗芳（即黃劉炫妹繼承人）、賴富美、賴幸枝、賴幸桂、賴幸丸、賴上滿、賴滿祝、賴美月、賴宗青、賴宗明、邱明、馬清雪、黃富城(即黃李阿青之繼承人、周莉娜、黃林秀琴、劉家興(即劉林雪英之繼承人)、劉家發(即劉林雪英之繼承人)、劉玉燕(即劉林雪英之繼承人)、劉玉珠(即劉林雪英之繼承人)、劉玉葉(即劉林雪英之繼承人)、劉玉鳳(即劉林雪英之繼承人)、劉玉華(即劉林雪英之繼承人)、吳美珠、陳永豪（即林葉繼承人）、陳永傑（即林葉之繼承人）、林國瑋(原名:林國暐)、劉振傑、吳陳絲絹、吳春成（即劉以忠.吳選之繼承人）、劉仁龍（即劉以忠.吳選之繼承人）、吳仁城（即劉以忠.吳選之繼承人）、劉素芬（即劉以忠.吳選之繼承人）、吳淑華（即劉以忠.吳選之繼承人）、吳若竹（即劉以忠、吳選之繼承人）、朱昱誠(即朱榮村.朱錫卿之繼承人)、朱昱瑋(即朱榮村.朱錫卿之繼承人)、朱錫麟(即朱榮村之繼承人)、朱錫傳(即朱榮村之繼承人)、朱惠真(即朱榮村之繼承人)、陳郭秀霞、陳繼承、巫黎卿(113.5.15歿)、陳欽輝、彭梅英、王方玉霞、許順興、鄭秀琴、曾綉絜、葉宸芳、朱芳慧、朱義進、朱沛婕、朱詩婷、陳藤雄、陳習忠、陳習明、陳秋香、陳秋連、陳桂美、陳桂雲、陳願好、傅湘敏、黃琦雁(即黃李阿青之繼承人)、黃富源(即黃李阿青之繼承人)、黃富城

(即黃李阿青之繼承人)所有如附表不動產第1次拍賣有關事項。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、拍賣最低價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、保證金：應以現金或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票繳交本院出納室，並將收據併附於投標書；或以經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票、匯票或本票放進投標保證金封存袋內，將封口密封，不必向本院出納室繳納。投標書暨保證金封存袋，向本院服務處洽領，並應依投標書所記載之注意事項填載。如果得標，保證金抵充價款，未得標者，由投標人當場領回或由本院通知領回。

三、閱覽查封筆錄日期及處所：自公告之日起至拍賣期日前1日，每日辦公時間內在本院聯合服務中心。

四、投標日、時及場所：115年10月28日上午9時30分，將投標書連同保證金封存袋，投入本院民事執行處投標室標匭內。

五、開標日、時及場所：115年10月28日上午10時整在本院民事執行處投標室當眾開標。

六、鑑定照片僅供參考，投標人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

七、拍定人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

八、得標規定：以投標價額達到拍賣最低價額，且標價最高者為得標人。如投標人願出之最高價額相同者，以當場增加之金額最高者為得標人；無人增加價額者，以抽籤決定得標人。關於投標無效之情形，請參考投標書背面之記載。

九、交付價金之期限：除有優先承買權人須待優先承買權確定後，另行通知外，得標人應於得標後7日內繳足全部價金。逾期不繳，得將不動產再拍賣，再拍賣所得之價金，如果低於原拍賣之價金及費用時，原得標人應負賠償差額之責任。如由數人共同買受，其中一人逾期未繳足價金，即應再拍賣，原拍定人應連帶賠償再拍賣之差額。

十、其他公告事項

（一）不動產如合併拍賣時，應分別出價，並均應達到底價，以總價最高者為得標。

（二）拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

（三）依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

（四）投標人應提出國民身分證或相類之身分證明文件，如委託他人代為投標，並應提出具有特別代理權之委任狀。

（五）投標人如係外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司，應於投標時提出主管機關核准購買本件不動產之證明文件。

（六）拍定後，如依法准由有優先承買權人優先承買時，所繳保 證金無息退還。

（七）拍賣之建物含增建者，拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

（八）依農業發展條例第33規定，私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構投標時，應提出經主管機關許可承受耕地之證明文件。

（九）拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

十一、本公告未盡事項，請參閱臺灣臺北地方法院民事執行處不動產投標參考要點、投標書背面記載事項及一般公告事項。

十二、本件所定拍賣期日，如經政府宣布各機關停止上班時即停止拍賣程序，並改期拍賣。

民 事 執 行 處

司法事務官　鄭心怡　　決行

附表：標別: 1

113年司執字296423號 財產所有人：程永泰、周南、邱明、馬清雪、黃李阿青、周莉娜、黃林秀琴、劉家興(即劉林雪英之繼承人)、劉家發(即劉林雪英之繼承人)、劉玉燕(即劉林雪英之繼承人)、劉玉珠(即劉林雪英之繼承人)、劉玉葉(即劉林雪英之繼承人)、劉玉鳳(即劉林雪英之繼承人)、劉玉華(即劉林雪英之繼承人)、吳美珠、陳永豪(即林葉之繼承人)、陳永傑(即林葉之繼承人)、賴寶彩、林國暐、朱芳慧、賴宗青								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	臺北市	大安區	復興	一	347	2734	10000分之68	45,520,000元
	備考	各所有權人權利範圍：程永泰10000分之8，周南10000分之8，邱明10000分之4，馬清雪10000分之4，黃琦雁(即黃李阿青之繼承人)、黃富源(即黃李阿青之繼承人)、黃富城(即黃李阿青之繼承人)公同共有10000分之4，周莉娜10000分之4，黃林秀琴10000分之4，「劉家興(即劉林雪英之繼承人)、劉家發(即劉林雪英之繼承人)、劉玉燕(即劉林雪英之繼承人)、劉玉珠(即劉林雪英之繼承人)、劉玉葉(即劉林雪英之繼承人)、劉玉鳳(即劉林雪英之繼承人)、劉玉華(即劉林雪英之繼承人)」公同共有10000分之4，吳美珠10000分之4，「陳永豪							

		(即林葉之繼承人)、陳永傑(即林葉之繼承人)」公同共有10000分之4，賴寶彩10000分之8，林國暐10000分之4，朱芳慧10000分之4，賴宗青10000分之4。

編號	建號	基地坐落 --- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
1	3203	臺北市大安區復興段一小段347地號 --- 復興南路一段107巷43之1號	7層樓鋼筋混凝土造	一層: 106.64 合計: 106.64	平台16.62	40分之33	3,660,000元
	備考	含共同使用部分3262建號之持分。3203建號各所有權人權利範圍：程永泰20分之2，周南40分之4，邱明20分之1，馬清雪20分之1，黃琦雁(即黃李阿青之繼承人)、黃富源(即黃李阿青之繼承人)、黃富城(即黃李阿青之繼承人)公同共有20分之1，周莉娜20分之1，黃林秀琴20分之1，「劉家興(即劉林雪英之繼承人)、劉家發(即劉林雪英之繼承人)、劉玉燕(即劉林雪英之繼承人)、劉玉珠(即劉林雪英之繼承人)、劉玉葉(即劉林雪英之繼承人)、劉玉鳳(即劉林雪英之繼承人)、劉玉華(即劉林雪英之繼承人)」公同共有20分之1，吳美珠權利範圍20分之1，「陳永豪(即林葉之繼承人)、陳永傑(即林葉之繼承人)」公同共有20分之1，賴寶彩權利範圍10分之1，林國暐權利範圍20分之1，朱芳慧權利範圍20分之1，賴宗青權利範圍20分之1。				
2	4876	臺北市大安區復興段一小段347地號 --- 復興南路一段107巷43之1號之未登記部分	7層樓鋼筋混凝土造	一層: 14.93 合計: 14.93		40分之33	180,000元
	備考	各所有權人權利範圍：程永泰20分之2，周南40分之4，邱明20分之1，馬清雪20分之1，黃琦雁(即黃李阿青之繼承人)、黃富源(即黃李阿青之繼承人)、黃富城(即黃李阿青之繼承人)公同共有20分之1，周莉娜20分之1，黃林秀琴20分之1，「劉家興(即劉林雪英之繼承人)、劉家發(即劉林雪英之繼承人)、劉玉燕(即劉林雪英之繼承人)、劉玉珠(即劉林雪英之繼承人)、劉玉葉(即劉林雪英之繼承人)、劉玉鳳(即劉林雪英之繼承人)、劉玉華(即劉林雪英之繼承人)」公同共有20分之1，吳美珠權利範圍20分之1，「陳永豪(即林葉之繼承人)、陳永傑(即林葉之繼承人)」公同共有20分之1，賴寶彩權利範圍10分之1，林國暐權利範圍20分之1，朱芳慧權利範圍20分之1，賴宗青權利範圍20分之1。				
點交情形		點交否: 不點交					
使用情形		一、拍賣標的3203建號建物現作為市場使用，該空間為臺北市大安區復興南路1段107巷45之1號及43之1號打通之開放空間，當初係由上開建物之所有權人決定作為攤位使用，以抽籤決定攤位位置，無成立管理單位，現今剩餘二攤位(水果攤及雞蛋攤)有營業使用，共有人間就攤位分配位置並無書面契約，亦無編號，拍賣持份配對之攤位數亦不確定。債務人程永泰之攤位位於大安路入口第五根樑下方靠近左側第三根柱子；另一個攤位位於前揭之入口第二根樑及第三根樑之間，靠近右側的第二根柱子。債務人周南之攤位據第三人稱位於第二根及第三根樑之下方。債務人賴寶彩之攤位有兩個攤位，分別位於第三根樑及第二根樑之左右側。債務人黃林秀琴之攤位位於第三根與第四根樑之下方，靠近兩扇鐵門處(靠西向鐵門之右側鐵門)。因前揭攤位位置係債務人或第三人陳報且無書面契約，且部分債務人之攤位經通知迄未回覆其坐落位址，如有爭議，拍定人應自行解決，拍賣持份之攤位數如有爭議，拍定人應自行解決，請應買人注意。土地使用分區為第四種住宅區。					

	二、本件拍賣標的經向主管機關查詢有無海砂屋、輻射屋、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事，經臺北市政府消防局114年8月20日北市消調字第1143039299號函覆，自95年迄今無發生火災紀錄；經行政院原子能委員會110年3月9日會輻字第1100002795號函覆，未包含於該會放射性污染建築物偵測紀錄中；經臺北市政府警察局大安分局114年8月21日北市警安分刑字第1143069408號函覆，查詢未有非自然死亡情形；經臺北市建築管理工程處114年8月28日北市都建使字第1146149333號函覆，非該處列管之海砂屋或震損建築物。另債權人債務人若有影響交易之情事，應檢附相關文件到院以利發布公告。依強制執行法第69條之規定，拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權，請應買人自行查明，不得於拍定後主張。 三、本件債務人陳報之攤位分配位置，有部分位於3203建號建物範圍之外，攤位分配與所有權之表徵並不一致，且各攤位間並無明確隔離之構造物存在，本件係拍賣不動產所有權之應有部分，拍定後不點交，建物共有人有優先承買權，若建物共有人之一到場應買拍得，其餘建物共有人無優先承買權；如有多數建物共有人行使優先承買權，則依共有人之應有部分比例共同承買。 四、拍賣之4876建號建物因未辦理建築物所有權第一次登記，拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記；另依臺北市建築管理工程處114年8月22日北市都建查字第1146035731號函覆，該建物為水平增建違章建築，拍照列管，請應買人注意。
備註	一、上開不動產3宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：49,360,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：9,870,000元。 四、本件不動產依序拍賣，如其中一標或數標賣得價金足以清償優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、本件執行債權及其他優先債權時，其餘各標雖達底價，亦不予拍定，縱為拍定，亦得撤銷，應買人不得異議。債務人亦得於開標前到場，得當場指定開標順序。

標別：2

113年司執字296423號 財產所有人：林育如(即林萬成之繼承人)、林嘉員(即林萬成之繼承人)、林嘉峻(即林萬成之繼承人)、林劉素玉(即林萬成之繼承人)、吳陳絲絹、黃麗芳(即黃劉炫妹之繼承人)、黃志偉(即黃劉炫妹之繼承人)、黃琮筌(即黃劉炫妹之繼承人)、吳選(即劉以忠之繼承人)、吳若竹(即劉以忠之繼承人) 、吳淑華(即劉以忠之繼承人) 、吳仁城(即劉以忠之繼承人) 、劉仁龍(即劉以忠之繼承人) 、劉素芬(即劉以忠之繼承人) 、吳春成(即劉以忠之繼承人) 、朱昱誠(即朱榮村之繼承人)、朱昱瑋(即朱榮村之繼承人)、朱錫麟(即朱榮村之繼承人)、朱錫傳(即朱榮村之繼承人)、朱惠真(即朱榮村之繼承人)、陳郭秀霞、陳繼承、陳欽輝、彭梅英、王方玉霞、許順興、鄭秀琴、曾綉絜、葉宸芳、傅湘敏

編號	土地坐落					面積	權利範圍	最低拍賣價格(新臺幣元)
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	臺北市	大安區	復興	一	347	2734	10000分之76	50,940,000元
	備考	各所有權人權利範圍：「林育如(即林萬成之繼承人)、林嘉員(即林萬成之繼承人)、林嘉峻(即林萬成之繼承人)、林劉素玉(即林萬成之繼承人)」公同共有10000分之16，吳陳絲絹10000分之4，「黃麗芳(即黃劉炫妹之繼承人)、黃志偉(即黃劉炫妹之繼承人)、黃琮筌(即黃劉炫妹之繼承人)」公同共有10000分之8，「吳春成(即劉以忠、吳選之繼承人)、劉仁龍(即劉以忠、吳選之繼承人)、吳仁城(即劉以忠、吳選之繼承人)、劉素芬(即劉以忠、吳選之繼承人)、吳淑華(即劉以忠、吳選之繼承人)、吳若竹(即劉以忠、吳選之繼承人)」公同共有10000分之4，「朱昱誠(即朱榮村、朱錫卿之繼承人)、朱昱瑋(即朱榮村、朱錫卿之繼承人)、朱錫麟(即朱榮村之繼承人)、朱錫傳(即朱榮村之繼承人)、朱惠真(即朱榮村之繼承人)」公同共有10000分之4，陳郭秀霞10000分之4，陳繼承10000分之4，陳欽輝10000分之4，彭梅英10000分之4，傅湘敏10000分之4，王方							

		玉霞10000分之4，許順興10000分之4，鄭秀琴10000分之4，曾綉絜10000分之4，葉宸芳10000分之4。

編號	建號	基地坐落 ---------- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	最低拍賣價格（新臺幣元）
1	3204	臺北市大安區復興段一小段347地號 ---------- 復興南路一段107巷45之1號	7層樓鋼筋混凝土造	一層：106.64 合計：106.64	平台16.62	20分之16	3,550,000元
	備考	含共同使用部分3262建號之持分。3204建號各所有權人權利範圍：「林育如(即林萬成之繼承人)、林嘉員(即林萬成之繼承人)、林嘉峻(即林萬成之繼承人)、林劉素玉(即林萬成之繼承人)」公同共有20分之1，吳陳絲絹20分之1，「黃麗芳(即黃劉炫妹之繼承人)、黃志偉(即黃劉炫妹之繼承人)、黃琮筌(即黃劉炫妹之繼承人)」公同共有10分之1，「吳春成(即劉以忠、吳選之繼承人)、劉仁龍(即劉以忠、吳選之繼承人)、吳仁城(即劉以忠、吳選之繼承人)、劉素芬(即劉以忠、吳選之繼承人)、吳淑華(即劉以忠、吳選之繼承人)、吳若竹(即劉以忠、吳選之繼承人)」公同共有20分之1，「朱昱誠(即朱榮村、朱錫卿之繼承人)、朱昱瑋(即朱榮村、朱錫卿之繼承人)、朱錫麟(即朱榮村之繼承人)、朱錫傳(即朱榮村之繼承人)、朱惠真(即朱榮村之繼承人)」公同共有20分之1，陳郭秀霞20分之1，陳繼承20分之1，陳欽輝20分之1，彭梅英20分之1，傅湘敏20分之1，王方玉霞20分之1，許順興20分之1，鄭秀琴20分之1，曾綉絜20分之1，葉宸芳20分之1。				
2	4875	臺北市大安區復興段一小段374地號 ---------- 復興南路一段107巷45之1號未登記部分	7層樓鋼筋混凝土造	一層：14.93 合計：14.93		20分之16	170,000元
	備考	各所有權人權利範圍：「林育如(即林萬成之繼承人)、林嘉員(即林萬成之繼承人)、林嘉峻(即林萬成之繼承人)、林劉素玉(即林萬成之繼承人)」公同共有20分之1，吳陳絲絹20分之1，「黃麗芳(即黃劉炫妹之繼承人)、黃志偉(即黃劉炫妹之繼承人)、黃琮筌(即黃劉炫妹之繼承人)」公同共有10分之1，「吳春成(即劉以忠、吳選之繼承人)、劉仁龍(即劉以忠、吳選之繼承人)、吳仁城(即劉以忠、吳選之繼承人)、劉素芬(即劉以忠、吳選之繼承人)、吳淑華(即劉以忠、吳選之繼承人)、吳若竹(即劉以忠、吳選之繼承人)」公同共有20分之1，「朱昱誠(即朱榮村、朱錫卿之繼承人)、朱昱瑋(即朱榮村、朱錫卿之繼承人)、朱錫麟(即朱榮村之繼承人)、朱錫傳(即朱榮村之繼承人)、朱惠真(即朱榮村之繼承人)」公同共有20分之1，陳郭秀霞20分之1，陳繼承20分之1，陳欽輝20分之1，彭梅英20分之1，傅湘敏20分之1，王方玉霞20分之1，許順興20分之1，鄭秀琴20分之1，曾綉絜20分之1，葉宸芳20分之1。				
點交情形		點交否：不點交					
使用情形		一、拍賣標的3204建號建物現作為市場使用，該空間為臺北市大安區復興南路1段107巷45之1號及43之1號打通之開放空間，當初係由上開建物之所有權人決定作為攤位使用，以抽籤決定攤位位置，無成立管理單位，現今剩餘二攤位(水果攤及雞蛋攤)有營業使用，共有人間就攤位分配位置並無書面契約，亦無編號，拍賣持份配對之攤位數亦不確定。債務人林萬成之攤位據其妻子稱係位於大安路路口第四根樑之下方，靠近兩扇鐵門處(靠西向鐵門之左側鐵門)。債務人吳陳絲絹之攤位位於市場最內側，靠近建物旁巷子之攤位，位於第六根樑與第三根柱子處。債務人陳郭秀霞之攤位位於靠近第一根樑旁。債務人林劉素玉之攤位現用					

	以販賣雞蛋。因前揭攤位位置係債務人或第三人陳報且無書面契約，且部分債務人之攤位經通知迄未回覆其坐落位址，如有爭議，拍定人應自行解決，拍賣持份之攤位數如有爭議，拍定人應自行解決，請應買人注意。土地使用分區為第四種住宅區。 二、本件拍賣標的經向主管機關查詢有無海砂屋、輻射屋、地震或火災受創及建物內有非自然死亡等足以影響交易之特殊情事，經臺北市政府消防局114年8月20日北市消調字第1143039299號函覆，自95年迄今無發生火災紀錄；經行政院原子能委員會110年3月9日會輻字第1100002795號函覆，未包含於該會放射性污染建築物偵測紀錄中；經臺北市政府警察局大安分局114年8月21日北市警安分刑字第1143069408號函覆，查詢未有非自然死亡情形；經臺北市建築管理工程處114年8月28日北市都建使字第1146149333號函覆，非該處列管之海砂屋或震損建築物。另債權人債務人若有影響交易之情事，應檢附相關文件到院以利發布公告。依強制執行法第69條之規定，拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權，請應買人自行查明，不得於拍定後主張。 三、本件債務人陳報之攤位分配位置，有部分位於3204建號建物範圍之外，攤位分配與所有權之表徵並不一致，且各攤位間並無明確隔離之構造物存在，本件係拍賣不動產所有權之應有部分，拍定後不點交，建物共有人有優先承買權，若建物共有人之一到場應買拍得，其餘建物共有人無優先承買權；如有多數建物共有人行使優先承買權，則依共有人之應有部分比例共同承買。 四、拍賣之4875建號建物因未辦理建築物所有權第一次登記，拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記；另依臺北市建築管理工程處114年8月22日北市都建查字第1146035731號函覆，該建物為水平增建違章建築，拍照列管，請應買人注意。
備註	一、上開不動產3宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：54,660,000元，以總價最高者得標。 三、保證金新台幣：10,930,000元。 四、本件不動產依序拍賣，如其中一標或數標賣得價金足以清償優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、本件執行債權及其他優先債權時，其餘各標雖達底價，亦不予拍定，縱為拍定，亦得撤銷，應買人不得異議。債務人亦得於開標前到場，得當場指定開標順序。

函 稿 代 碼：5.14.2 拍賣公告（第1次拍賣）（現場投標）（強81）
股　　別：知股
擬　　判：擬　　判